

ANNEXE 3.01.05 - QUITTANCE PARTIELLE

Projet n° 077221	Nom de l'ORGANISME PUBLIC SANTÉ QUÉBEC
Titre du projet Remplacement du revêtement extérieur - Hôpital de Chandler	
Nom du site visé par les travaux Hôpital de Chandler	

Je, soussigné(e), _____
(nom du représentant)

en ma qualité de représentant dûment autorisé de _____
(nom de la compagnie ou de la société)

reconnais par les présentes avoir reçu de _____, le montant cumulatif de :

_____/100 DOLLARS (_____ \$)

avec les taxes incluses, en paiement (*veuillez cocher la case appropriée s.v.p.*):

☐ **partiel**

☐ **complet et final**

de toutes les sommes qui nous sont dues à ce jour en rapport avec le projet de construction décrit ci-dessus, dont quittance pour autant.

En foi de quoi, j'ai signé à _____

ce _____

(Signature du représentant autorisé)

(Nom du représentant autorisé en lettres moulées)

(Signature et nom du témoin)

ANNEXE 3.03.01 - QUITTANCE FINALE

Projet n° 077221	Nom de l'ORGANISME PUBLIC SANTÉ QUÉBEC
Titre du projet Remplacement du revêtement extérieur - Hôpital de Chandler	
Nom du site visé par les travaux Hôpital de Chandler	

Je, soussigné(e), _____
(nom du représentant)

en ma qualité de représentant dûment autorisé de

(nom de la compagnie ou de la société)

reconnais par les présentes avoir reçu le paiement complet de toute somme pouvant m'être due eu égard aux travaux réalisés dans le cadre du présent projet de construction et donne quittance complète, totale et finale à l'ORGANISME PUBLIC et à l'ENTREPRENEUR, ainsi qu'à tout sous-contractant ou fournisseur de matériaux de ce dernier et renonce à l'hypothèque légale en faveur du propriétaire.

En foi de quoi, j'ai signé à _____
ce _____

Nom du représentant autorisé

Signature

Déclaré solennellement devant moi,

À _____
Ce _____^e jour de _____

Commissaire à l'assermentation

ANNEXE 4.01 A - CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION

- a) La
 dont le principal établissement est situé à , ici représentée
 par , dûment autorisé(e), (ci-après appelée la *Caution*), après avoir pris
 connaissance de la soumission dûment acceptée par (*Identification de*
l'organisme public) (ci-après appelé l'*Organisme public*), pour (*Description*
de l'ouvrage et l'endroit) et au nom de : (*Nom de*
l'entrepreneur) dont l'établissement principal est situé à ici
 représentée par , dûment autorisé(e), (ci-après appelée l'*Entrepreneur*),
 s'oblige solidairement avec l'*Entrepreneur* envers l'*Organisme public* à exécuter le contrat y compris,
 et sans limitation, toutes les obligations relevant des garanties, pour la réalisation de l'ouvrage décrit
 ci-dessus conformément à l'appel d'offres, la *Caution* ne pouvant en aucun cas être appelée à payer
 plus que dollars (..... \$)
- b) La *Caution* consent à ce que l'*Organisme public* et l'*Entrepreneur* puissent en tout temps faire des
 modifications au contrat, sous réserve du droit de la *Caution* d'en être informée sur demande
 conformément à l'article 2345 du *Code civil*, et elle consent également à ce que l'*Organisme public*
 accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.
- c) Au cas d'inexécution du contrat par l'*Entrepreneur*, y compris les travaux relevant des garanties, la
Caution assume les obligations de l'*Entrepreneur* et, le cas échéant, entreprend et poursuit les
 travaux requis dans les 15 jours de l'avis écrit qui lui est donné à cet effet par l'*Organisme public*, à
 défaut de quoi l'*Organisme public* peut faire compléter les travaux et la *Caution* doit lui payer tout
 excédent du prix arrêté avec l'*Entrepreneur* pour l'exécution du contrat.
- d) Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit de l'*Organisme public* à
 l'*Entrepreneur* avant la fin de la deuxième année suivant la réception de l'ouvrage au sens de l'article
 2110 du *Code civil*.
- e) Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux
 du Québec seront seuls compétents.
- f) l'*Entrepreneur* intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présente
 obligation est nulle et sans effet.

EN FOI DE QUOI, LA CAUTION ET L'ENTREPRENEUR PAR LEURS REPRÉSENTANTS DÛMENT
 AUTORISÉS, ONT SIGNÉ LES PRÉSENTES À, CE ...^E JOUR DE
 20... .

CAUTION

Témoïn

.....

ENTREPRENEUR

Témoïn

.....

ANNEXE 4.01 B - CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR POUR GAGES, MATÉRIAUX ET SERVICES

- a) La
dont le principal établissement est situé à , ici représentée
par , dûment autorisé(e), (ci-après appelée la *Caution*), après avoir pris
connaissance de la soumission dûment acceptée par (*Identification de
l'organisme public*) (ci-après appelé l'*Organisme public*), pour
..... (*Description de l'ouvrage et l'endroit*) et au nom
de : (*Nom de l'entrepreneur*) dont l'établissement
principal est situé à ici représentée par
dûment autorisé(e), (ci-après appelée l'Entrepreneur), s'oblige solidairement avec l'Entrepreneur
envers l'Organisme public à payer directement les créanciers définis ci-après, la Caution ne pouvant
en aucun cas être appelée à payer plus que dollars (..... \$)
- b) Par créancier, on entend:
- i) tout sous-contractant de l'Entrepreneur;
 - ii) toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué à l'Entrepreneur ou à
ses sous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à
l'ouvrage, le prix de location de matériel étant déterminé uniquement selon les normes
courantes de l'industrie de la construction;
 - iii) tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage et pour ce contrat;
 - iv) la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, en ce qui
concerne les cotisations découlant de ce contrat;
 - v) la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne les cotisations découlant de
ce contrat.
- c) La Caution consent à ce que l'Organisme public et l'Entrepreneur puissent en tout temps faire des
modifications au contrat, sous réserve du droit de la Caution d'en être informée sur demande
conformément à l'article 2345 du Code civil, et elle consent également à ce que l'Organisme public
accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.
- d) Sous réserve du paragraphe C, aucun créancier n'a de recours direct contre la Caution que s'il lui a
adressé, ainsi qu'à l'Entrepreneur, une demande de paiement dans les 120 jours suivant la date à
laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel.

Tout créancier qui n'a pas un contrat directement avec l'Entrepreneur n'a de recours direct contre la
Caution que s'il a avisé par écrit l'Entrepreneur de son contrat dans un délai de 60 jours du
commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis
devant indiquer l'ouvrage concerné, l'objet du contrat, le nom du sous-contractant, et l'Organisme
public concerné.